규제영향분석서

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령

<목 차>

1.발행인계좌관리기관의 등록 요건·절차 및 유지요건
2.분산원장을 이용한 전자등록업무의 수행 및 관리기준
3.발행인계좌관리기관의 초과분해소적립금 적립 및 관리

소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	금융위원회	작성자	이름	이정찬
	담당부서(과)	자본시장과		직급	행정사무관
	국장	변제호		연락처	02-2100-2654
	과장	고영호		이메일	2081043@mail.go.kr

2026. 09. 29. 작성

정책책임자 직위 : 국장 성명 : 변제호 (서명)

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본 정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">발행인계좌관리기관의 등록 요건·절차 및 유지요건</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">주식・사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 제11조의 2 제11조의 3 제11조의 5</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제19조의 2 제19조의 3 제19조의 4</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>신설</td><td>5.입법예고</td><td>~</td></tr>
<tr><td rowspan="4">규제의 필요성</td><td>6.추진배경 및 정부개입 필요성</td><td colspan="3">「전자증권법」 개정으로 기존 계좌관리기관 외에도 증권 발행인이 직접 계좌관리기관이 될 수 있도록 허용하는“발행인 계좌관리기관” 제도가 도입됨에 따라 법률에서 하위규정에 위임한 등록요건, 절차 등을 규정할 필요</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">- (발행인계좌관리기관 등록요건) 최저자기자본금 40억원, 인력·대주주·사회적신용 등 발행인 계좌관리기관의 등록요건은 자본법상 등록요건과 유사하게 규정

- (발행인계좌관리기관 등록절차) 등록신청서에 명칭, 영업소 소재지, 임원에 관한 사항 등을 기재하고 정관, 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비의 현황 등을 첨부하여 등록을 신청하도록 함

- (발행인계좌관리기관 등록유지요건) 발행인계좌관리기관의 등록요건의 유지와 관련하여 자본금 요건은 최저자기자본의 70% 이상을 유지할것 등 완화된 요건을 규정</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단 및 이해관계자</td><td colspan="3">발행인계좌관리기관</td></tr>
<tr><td>9.규제목표</td><td colspan="3">법률에서 위임한 발행인계좌관리기관의 등록요건, 등록절차 등을 규정하여 발행인계좌관리기관의 안정적인 운영을 유도</td></tr>
<tr><td rowspan="3">규제의 적정성</td><td rowspan="2">10.영향평가 여부</td><td>기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td></tr>
<tr><td>해당없음</td><td>해당없음</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td>11.비용편익 분석 (정성분석)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">기타</td><td rowspan="3">12.규제일몰제</td><td>대분류</td><td colspan="2">소분류</td></tr>
<tr><td rowspan="2">일몰설정 예외기준</td><td>1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접</td><td>미해당</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11"></td><td rowspan="11"></td><td rowspan="2"></td><td>관련된 규제</td><td></td></tr>
<tr><td>3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제</td><td>해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">경제규제 여부기준</td><td>4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제</td><td></td></tr>
<tr><td>5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">일몰설정 세부기준</td><td>6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제</td><td></td></tr>
<tr><td>7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">일몰설정여부</td><td>일몰조문</td><td>연장여부</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">일몰유형</td><td>일몰설정기간</td><td>일몰주기</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13. 우선허용·사후 규제 적용여부</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<조문 대비표>

현 행	개 정 안
<신 설>	제11조의2(발행인계좌관리기관 등록의 요건 등) ① 법 제19조의2제2항제2호에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 40억원을 말한다. ② 법 제19조의2제2항제3호에 따른 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비에 관한 구체적인 사항은 다음 각 호와 같다. 1. 발행인계좌관리기관의 업무를 적절하게 수행하기 위하여 금융위원회가 정하여 고시하는 인력기준을 충족할 것 2. 다음 각 목의 전산설비 등의 물적 설비를 모두 갖출 것 가. 발행인계좌관리기관의 업무를 수행하는데 필요한 전산설비와 통신수단 나. 사무실 등 충분한 업무공간과 사무장비 다. 전산설비 등의 물적 설비를 안전하게 보호할 수 있는 보안설비 라. 정전·화재 등의 사고가 발생할 경우에 업무의 연속성을 유지하기 위해 필요한 보

현 행	개 정 안
	완설비 ③ 법 제19조의2제2항제4호에 따른 분산원장등은 제17조의3 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다. ④ 법 제19조의2제2항제6호에 따른 대주주(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제12조제2항제6호가목의 대주주를 말한다. 이하 같다)는 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다. 1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 충족할 것 가. 대주주가 별표 2 제1호부터 제3호까지 또는 제5호(라목은 제외한다)의 어느 하나에 해당하는 자인 경우: 같은 표 제1호마목의 요건을 충족할 것 나. 대주주가 별표 2 제4호 또는 제5호라목의 어느 하나에 해당하는 자인 경우: 같은 표 제4호가목, 라목 및 마목의 요건을 충족할 것. 이 경우에 같은 표 제4호가목 중 “허가”는 “등록”으로, “전자등록업에 상당하는 영업”은 “발행인계좌관리기관에 상

현 행	개 정 안
	당하는 업무"로 본다. 2. 대주주가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 아닐 것 가. 최근 5년간 법 제19조의2에 따른 발행인계좌관리기관 등록이 직권취소된 자 나. 가목에 해당하는 자의 임원 또는 대주주 ⑤ 법 제19조의2제2항제7호에서 "대통령령으로 정하는 사회적 신용"이란 제3조제6항 각 호의 요건에 모두 적합한 것을 말한다. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우는 제외한다. ⑥ 법 제19조의2제2항제8호에 따른 이해상충방지체계는 발행인계좌관리기관의 업무 수행과 관련하여 발행인계좌관리기관과 전자등록기관 사이, 발행인계좌관리기관과 해당 기관에 고객계좌를 개설한 고객 사이 또는 해당 기관의 고객 상호 간의 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가하고, 발행인계좌관리기관의 내부통제기준으로 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하는 체계여야 한

현 행	개 정 안
	다.
	⑦ 제2항부터 제6항까지의 규정에 따른 등록요건에 관하여 필요한 구체적인 기준은 금융위원회가 정하여 고시할 수 있다.
<신 설>	제11조의3(발행인계좌관리기관 등록의 방법 및 절차) ① 법 제19조의3제1항에 따라 발행인계좌관리기관으로 등록하려는 자는 다음 각 호의 사항을 기재한 등록신청서를 금융위원회에 제출해야 한다.
	1. 명칭
	2. 본점과 지점, 그 밖의 영업소의 소재지
	3. 임원에 관한 사항
	4. 그 밖에 발행인계좌관리기관 등록요건의 심사에 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항
	② 제1항에 따른 등록신청서에는 다음 각 호의 서류를 첨부해야 한다.
	1. 정관
	2. 발기인총회, 창립주주총회 또는 이사회 의사록 등 설립이나 등록신청의 의사결정을 증명하는 서

현 행	개 정 안
	류 3. 본점과 지점, 그 밖의 영업소의 위치와 명칭을 기재한 서류 4. 임원의 이력서와 경력증명서 5. 최근 3개 사업연도의 재무제표와 그 부속명세서(설립 중인 법인을 제외하며, 설립일로부터 3개 사업연도가 지나지 아니한 법인의 경우에는 설립일부터 최근 사업연도까지 재무제표와 그 부속명세서를 말한다) 6. 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비의 현황을 확인할 수 있는 서류 7. 주식등의 전자등록에 이용하려는 분산원장등이 전자등록에 적합함을 확인할 수 있는 서류 8. 등록신청일 현재 발행주식총수의 100분의 1 이상을 소유한 주주의 성명 또는 명칭과 그 소유주식수를 기재한 서류 9. 대주주가 법 제19조의2제2항제6호의 요건을 갖추었음을 확인할 수 있는 서류 10. 이해상충방지체계를 갖추었는지를 확인할 수 있는 서류 11. 그 밖에 등록요건의 심사에

현 행	개 정 안
	필요한 서류로서 금융위원회가 정하여 고시하는 서류 ③ 제1항에 따른 등록신청서를 제출받은 금융위원회는 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인 등기사항증명서를 확인해야 한다. ④ 제1항에 따라 등록신청서를 제출받은 금융위원회는 발행인계좌관리기관등록 신청 내용의 사실여부를 확인하고, 발행인계좌관리기관 등록을 신청한 자가 법 제19조의2제2항에 따른 등록요건을 갖추었는지를 심사해야 한다. ⑤ 법 제19조의2제1항에 따라 금융위원회에 발행인계좌관리기관으로 등록한 자는 그 등록을 한 날부터 6개월 이내에 발행인계좌관리기관으로서의 업무를 시작해야 한다. ⑥ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 발행인계좌관리기관 등록의 신청과 심사, 등록신청서의 서식과 작성방법 등에 관하여 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.
<신 설>	제11조의5(등록유지요건의 완화)

현 행	개 정 안
	법 제19조의4에서 “대통령령으로 정하는 완화된 요건”이란 다음 각 호의 요건을 말한다. 1. 법 제19조의2제2항제2호의 경우: 법 제19조의2제2항제2호에 따른 최저자기자본의 100분의 70이상을 유지할 것. 이 경우 유지요건은 매 월말을 기준으로 적용하며, 특정 월말을 기준으로 유지요건에 미달한 발행인계좌관리기관은 해당 월말부터 6개월이 경과한 날까지는 그 유지요건에 적합한 것으로 본다. 2. 법 제19조의2제2항제6호의 경우: 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 유지할 것 가. 대주주가 별표 2 제1호부터 제3호까지 또는 제5호(라목은 제외한다)의 어느 하나에 해당하는 자인 경우 같은 표 제1호마목1) 및 3)에 한하여 그 요건을 유지할 것. 이 경우 같은 표 제1호마목1) 중 “최근 5년간”은 “최대주주가 최근 5년간”으로, “벌금형”은 “5억원의 벌금형”으로 본다.

현 행	개 정 안
	나. 대주주가 별표 2 제4호 또는 제5호라목에 해당하는 자인 경우에는 같은 표 제1호마목1)·3) 및 제4호라목에 한하여 그 요건을 유지할 것. 이 경우 같은 표 제1호마목1) 중 “최근 5년간”은 “최대주주가 최근 5년간”으로, “벌금형”은 “5억원의 벌금형”으로 하고, 같은 표 제4호라목 중 “최근 3년간”은 “최대주주가 최근 3년간”으로, “벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실”은 “5억원의 벌금형에 상당하는 형사처벌을 받은 사실”로 본다.

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

-「전자증권법」상 토큰증권 “발행인 계좌관리기관” 제도가 도입됨

· 계좌관리기관은 고객 증권계좌를 개설·관리하는 역할로 현행 법상 계좌관리기관이 될 수 있는 자는 투자중개·매매업자, 은행, 보험회사, 저축은행 등 금융사로 제한*

* 투자자 재산의 신뢰있는 관리, 전자등록기관과의 전산시스템 연계 등 필요

- 발행인 계좌관리기관은 기존 계좌관리기관 외에도 증권 발행인이 직접 계좌관리기관이 될 수 있도록 허용*

* 분산원장의 공동 기재·관리 및 무단 삭제·변경으로부터의 안정성을 고려해 허용

· 금융회사가 아닌 발행인(예 : 투자계약증권 발행 사업자)도 메인넷 노드 참여를 통해 자신이 발행한 증권의 고객계좌 개설·관리 가능

- 법률에서 하위규정에 위임한 발행인계좌관리관의 등록요건, 등록절차 등을 투자자 재산권 보호 및 증권 발행·유통의 안정성 등을 감안하여 규정할 필요

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

1) 발행인계좌관리기관 등록요건

- 최저자기자본금 40억원 이상, 계좌관리 전문인력 1명, 내부통제 전문인력 1명, 전산 전문인력 2명 등 등록요건 규정

자본	- 최저자기자본 **40억원**으로 설정 * **기존 주요 계좌관리기관**의 자본요건 사례 고려 (**투자중개업 40억원**, 투자매매업 500억원, 은행 1,000억원, 보험회사 300억원 등)
인력	- **계좌관리 전문인력** 1명, **내부통제 전문인력** 1명, **전산 전문인력** 2명
물적 설비	- 발행인계좌관리기관의 업무를 수행하는데 필요한 **전산설비와 통신수단** - 사무실 등 충분한 **업무공간과 사무장비** - 전산설비 등의 물적 설비를 안전하게 보호할 수 있는 **보안설비** - 정전·화재 등의 사고가 발생할 경우에 **업무의 연속성을 유지**하기 위해 필요한 **보완설비** 등

2) 발행인계좌관리기관 등록절차

- (등록신청서 기재사항) 명칭, 영업소 소재지, 임원에 관한 사항 등

- (등록신청서 첨부서류) 정관, 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비의 현황 등

- (등록절차) 등록신청서를 제출하고, 금융위원회에 발행인계좌관리기관으로 등록한 자는 그 등록을 한 날부터 6개월 이내에 발행인계좌관리기관으로서의 업무를 시작해야 함

※ 자본시장법상 등록요건 및 절차를 참고하여 규정

3) 발행인계좌관리기관 등록 유지요건

- 발행인계좌관리기관의 등록요건의 유지와 관련하여 자본금 요건은 최저자기자본의 70% 이상을 유지할것 등 완화된 요건을 규정

※ 자본시장법상 등록 유지요건을 참고하여 규정

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
토큰증권협의체 구성원	토큰증권협의체 ('26.3월~9월)	발행인계좌관리기관 등록요건은 다른 등록 사례와 유사한 수준으로 규정할 필요	반영

3. 규제목표

- 발행인계좌관리기관의 등록요건, 등록절차 등을 규정함으로써 안정적인 운영을 유도

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- 법률에서 위임한 발행인계좌관리기관의 등록요건, 등록절차 등을 규정하는 것으로 안정적인 발행인계좌관리기관의 운영을 위한 비례적 타당성을 충족

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

3. 해외 및 유사입법사례

o 타법사례

- 자본시장법상 등록 대상인 금투업자(투자자문업자·투자일임업자)의 등록요건, 등록절차, 등록 유지요건과 유사하게 규정

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

o 피규제자 준수 가능성

- 금감원의 발행인계좌관리기관 등록요건 심사 등 등록절차를 감안할 때 규제의 집행가능성 높음

2. 규제의 집행가능성

o 행정적 집행가능성

- 금감원의 발행인계좌관리기관 등록요건 심사 등 등록절차를 감안할 때 규제의 집행가능성 높음

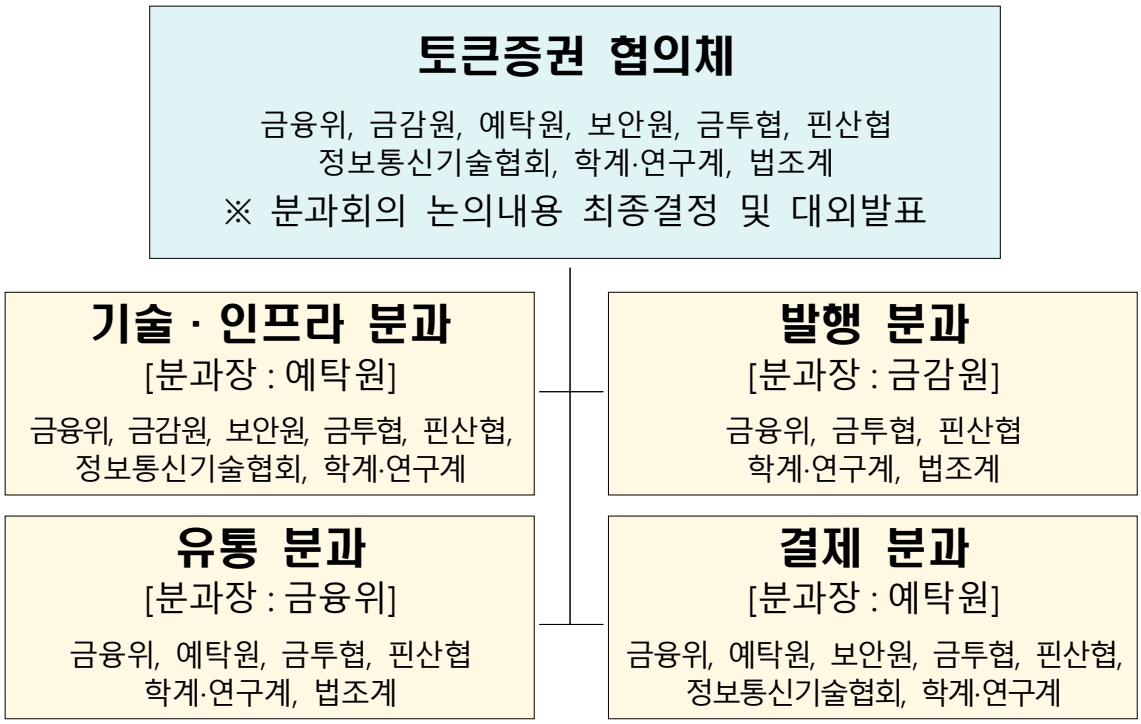
o 재정적 집행가능성

- 재정사업이 아님

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

- 민관합동 토큰증권협의체를 운영하며 업계, 전문가 등의 의견을 지속 수렴하였음



2. 향후 평가계획

- 발행인계좌관리기관 등록 추이 등을 보아가며 등록요건 변경 필요성 등을 지속 검토

3. 종합결론

- 발행인계좌관리기관의 등록요건 등은 법률에서 시행령에 위임한 사항으로 자본시장법상 다른 등록업 사례를 감안시 과도하지 않은바 규제의 상당성과 적정성을 모두 갖춘것으로 평가

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본
정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">분산원장을 이용한 전자등록업무의 수행 및 관리기준</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 제17조의 3 제17조의 6 제17조의 7, 제39조</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제23조의 2 제23조의 3</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>신설</td><td>5.입법예고</td><td>~</td></tr>
<tr><td rowspan="5">규제의
필요성</td><td>6.추진배경
및 정부개입
필요성</td><td colspan="3">전자증권법 개정으로 분산원장등인 전자등록계좌부에 전자등록할 수 있는 토큰증권이 제도화됨에 따라 법률에서 하위규정에 위임한 분산원장을 이용한 전자등록업무의 수행 및 관리기준을 규정할 필요</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">- (분산원장의 요건) 전자등록기관(예탁원)과 2개이상의 계좌관리기관으로 구성될 것, 주식등을 전자등록하기 위해 분산원장 이용에 대한 직접적인 대가 지급을 필요로 하지 않을 것 등

- (토큰증권과 전자증권 사이의 전환) 발행인이 전환을 추진한다는 사실을 인터넷 홈페이지 등을 통해 1개월 이상의 기간을 정하여 공고할 것, 발행인이 전자등록업무규정에서 정하는 전환신청서 및 첨부서류를 전자등록기관에 제출할 것 등으로 규정

- (토큰증권에서 개인신용정보의 관리) 개인신용정보 삭제 사유가 발생하는 경우 연계장부에 기재된 해당 정보를 삭제하고 기술적 특성상 삭제가 어려운 분산원장에 기재된 관련 정보는 분산원장에 기재된 해당 정보에 대한 조회가 가능한 사유 및 조회 권한을 가진 임직원의 제한하고 분산원장에 기재된 해당 정보에 대한 조회 관련 기록의 작성·보관하도록 규정</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단
및 이해관계자</td><td colspan="3">분산원장을 이용하여 전자등록 업무를 수행하고자 하는 자</td></tr>
<tr><td>9.규제목표</td><td colspan="3">토큰증권 활용이 가능한 분산원장의 요건, 토큰증권과 전자증권 사이의 전환 절차 등을 규정함으로써 토큰증권 운영의 안정성과 효율성을 제고</td></tr>
<tr><td rowspan="3">규제의
적정성</td><td rowspan="2">10.영향평가
여부</td><td>기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td></tr>
<tr><td>해당없음</td><td>해당없음</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td>11.비용편익
분석</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>(정성분석)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">기타</td><td rowspan="10">12.규제일몰제</td><td>대분류</td><td colspan="2">소분류</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">일몰설정
예외기준</td><td colspan="2">1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제</td><td>해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">경제규제
여부기준</td><td colspan="2">4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">일몰설정
세부기준</td><td colspan="2">6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">일몰설정여부</td><td>일몰조문</td><td>연장여부</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">일몰유형</td><td>일몰설정기간</td><td>일몰주기</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13. 우선허용·
사후 규제
적용여부</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

<조문 대비표>

현 행	개 정 안
<신 설>	제17조의3(분산원장등의 요건) 법 제23조의2제2항제2호에서 “대통령령으로 정하는 요건”이란 다음 각 호의 요건을 말한다. 1. 해당 분산원장등을 이용한 전자등록업무에 참여하는 자(이하 “참여자”라 한다)가 전자등록기관과 2개 이상의 계좌관리기관으로 구성될 것 2. 참여자가 다음 각 호의 구분에 따른 업무를 수행할 수 있을 것 가. 참여자가 전자등록기관인 경우: 법 제14조제1항 각 호의 업무 나. 참여자가 계좌관리기관인 경우: 법 제20조제1항 각 호의 업무 3. 전자등록기관이 제3호가목에 따른 업무를 수행하기 위해 필요한 사항으로서 전자등록업무규정으로 정하는 사항을 충족할 것 4. 해당 분산원장등인 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하기 위해 분산원장 이용에 대한 직접적인 대가 지급을 필요로 하지 않을 것

현 행	개 정 안
	5. 그 밖에 안정적인 주식등의 전자등록 및 관리 업무를 위해 필요한 기술적인 사항 등 전자등록업무규정으로 정하는 요건을 갖출 것
<신 설>	제17조의6(전자등록주식등의 전환절차) ① 법 제23조의2제6항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 절차”란 다음 각 호의 순서와 방법에 따른 전환 절차를 말한다.
	1. 발행인은 법 제23조의2제6항에 따라 전환을 하고자 하는 날(이하 이 조에서“전환일”이라 한다)에 전환을 추진한다는 사실을 인터넷 홈페이지 등을 통해 1개월 이상의 기간을 정하여 공고할 것
	2. 발행인이 전자등록업무규정에서 정하는 전환신청서 및 첨부서류를 전자등록기관에 제출할 것
	3. 제2호에 따라 전환신청서를 제출받은 전자등록기관은 그 신청내용을 검토하여 전환 여부를 1개월 이내에 결정하고, 그 결과와 이유를 지체없이 발행인 및 해당 주식등이 전자등록된 고객

현 행	개 정 안
	계좌부를 관리하는 계좌관리기관에 통지할 것. 이 경우 전환신청서에 흠결이 있는 경우에는 보완을 요구할 수 있으며, 이에 소요되는 기간은 본문의 검토기간에 산입하지 아니한다. 4. 제3호에 따라 전환이 결정된 경우 전자등록기관 및 계좌관리기관은 각각 계좌관리기관등 자기계좌부와 고객계좌부를 전환일에 전환할 것 ② 법 제23조의2제6항제3호에서 “대통령령으로 정하는 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 분산원장등록주식등의 전자등록 및 관리에 이용되는 분산원장이 제17조의3 각 호의 요건을 갖추지 못하게 된 경우 2. 분산원장등록주식등이 아닌 전자등록주식등으로 전환하는 것이 불가피한 경우로서 전자등록업무규정으로 정하는 경우 ③ 제2항에 따라 전자등록기관이 직권으로 전자등록주식등으로 전환을 하는 경우, 제1항 제1호부터 제3호까지의 절차는 적용하지 아

현 행	개 정 안
	니한다. ④ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 전자등록주식등의 전환에 필요한 사항은 전자등록업무규정으로 정한다.
<신 설>	제17조의7(개인신용정보의 관리 기준 등) 법 제23조의3제1항에서 “대통령령으로 정하는 기준”이란 개인신용정보 삭제 사유가 발생하는 경우 연계장부에 기재된 해당 정보를 삭제하고 기술적 특성상 삭제가 어려운 분산원장에 기재된 관련 정보는 다음 각 호의 조치를 이행하는 것을 말한다. 1. 분산원장에 기재된 해당 정보에 대한 조회가 가능한 사유 및 조회 권한을 가진 임직원의 제한 2. 분산원장에 기재된 해당 정보에 대한 조회 관련 기록의 작성·보관
제39조(전자등록 정보 등의 보존) ①·② (생 략) <신 설>	제39조(전자등록 정보 등의 보존) ①·② (현행과 같음) ③ 제2항에도 불구하고 분산원장 등록주식등에 대한 전자등록정보 또는 기록 정보는 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 방법에 따라 보존해야 한다.

현 행	개 정 안
	1. 분산원장에 기재된 정보는 셋 이상의 참여자가 물리적으로 분리된 장소에서 분산하여 보존할 것 2. 제1호의 참여자 중 분산원장의 공동 기재 및 관리에 참여하지 않게 된 자는 전자등록 정보를 분산원장으로부터 추출하여 제2항의 방법에 따라 별도 보존할 것 3. 연계장부에 기재된 정보는 제2항 각 호의 요건을 모두 갖춘 방법에 따라 보존할 것
③ (생 략)	④ (현행 제3항과 같음)

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

- 토큰증권은 블록체인 장부에 기재되어 발행·유통되는 증권을 의미

- 법적 명칭은 「전자증권법」상 "분산원장등록주식등"
  → "분산원장등인 전자등록계좌부에 전자등록*된 주식등"

  * 실물 증서를 주고받지 않고, 증권의 권리·거래내용을 전자적으로 기록·관리

① 증권의 "내용"이 아닌 "형태"에 관한 개념*

  * [예] 채무증권을 실물증권/전자증권/토큰증권의 형태로 발행 가능

증권	**내용상 구분**	- 채무증권, 지분증권, 수익증권, 투자계약증권, 파생결합증권, 증권예탁증권 **→「자본시장법」에서 규율**
	형태상 구분	- 실물증권(실물로 발행·유통되는 증권) - 전자증권(전자적 방식으로 발행·유통되는 증권) - **토큰증권**(분산원장 기반 전자적 방식으로 발행·유통되는 증권) **→「전자증권법」에서 규율**

② 기존 전자증권과 전자등록계좌부(증권장부)*의 특성에 차이

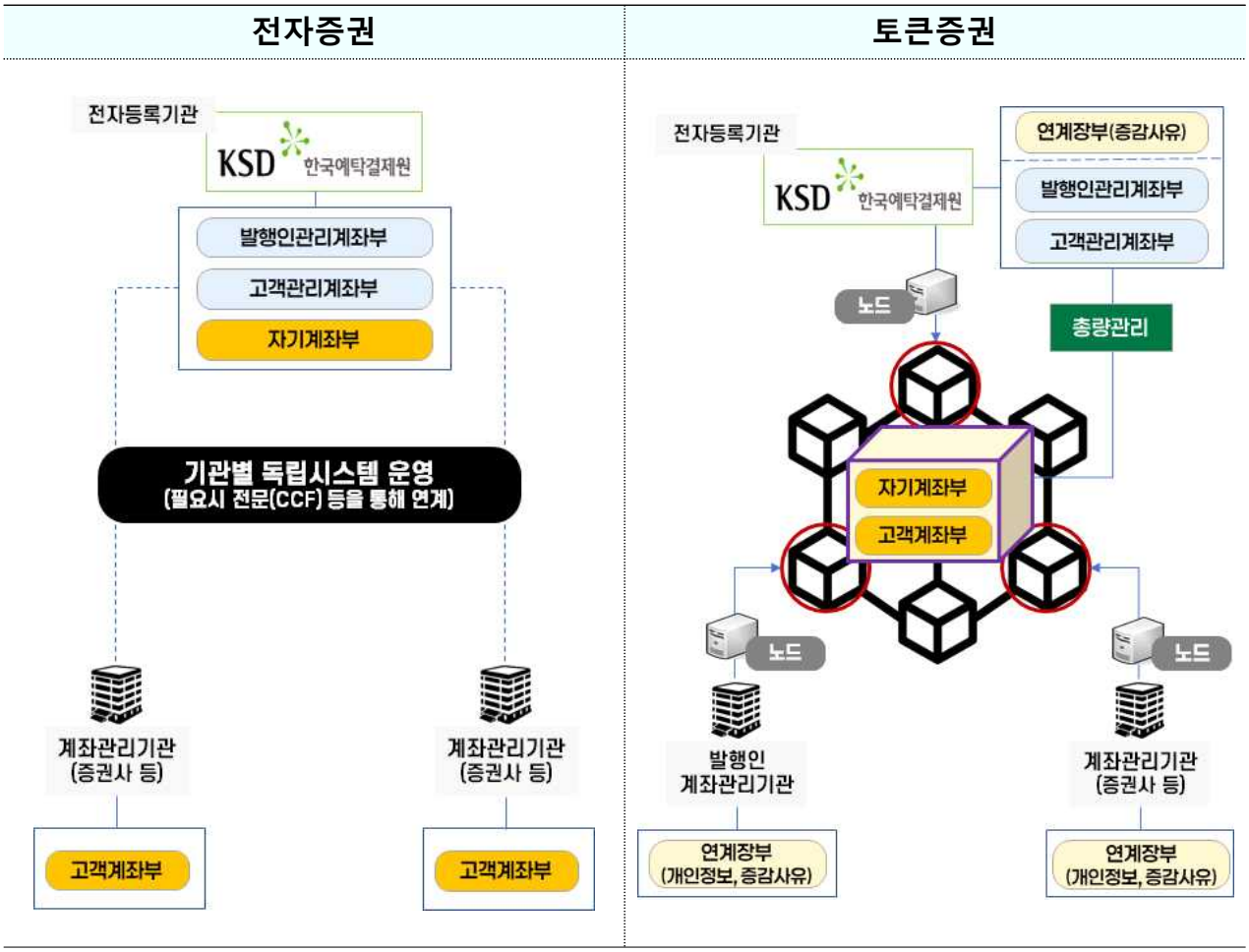
  * 증권의 권리자(보유자), 종목, 금액 등의 정보를 기재하는 장부(효력 추정)
  (= ❶ 전자등록기관이 관리하는 "자기계좌부", ❷ 계좌관리기관(증권사)이 관리하는 "고객계좌부"로 구성)

  - 토큰증권도 전자증권과 마찬가지로 전자적 방식으로 계좌부를 기재하지만, "분산원장*"인 계좌부를 이용

  * 다수 참여자에 의해 시간 순서 등 일정 기준에 따라 기재되고, 공동 관리 및 기술적 조치를 통하여 무단 삭제 및 사후적 변경으로부터 보호되는 장부·관리체계

- 법률에서 하위규정에 위임한 분산원장의 요건 등을 규정할 필요

참고 **분산원장인 전자등록계좌부**



□ **(전자증권)** **자기계좌부**는 **예탁원**이, **고객계좌부**는 **개별 증권사**가 자기 고객에 관하여 **각자 기재·관리**

□ **(토큰증권)** 자기계좌부, 고객계좌부에 대한 정보*의 기재·관리를 노드로 참여한 **예탁원·증권사가 공동** 수행(투명성·정확성)

* 단, 전자등록정보 중 정보보호 및 정보처리 효율성 상 분산원장 기재가 부적절한 정보(고객 성명·주소, 증권 증감원인 등)는 각 기관이 연계장부를 만들어 별도 관리

○ **(기재)** 계좌부 작성 책임기관이 **정보기재 요청** → 노드 기관들이 **데이터 검증·합의** → 정보 기재 **블록**생성 및 **공동 기록·관리**

○ **(총량관리)** 예탁원(전자등록기관)이 **노드의 하나로 참여**하여 **발행총량**과 **유통총량**이 상시 **일치**하도록 관리

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

1) 분산원장의 요건

- 분산원장 정보기재의 신뢰도 제고, 유사시 업무계속성 등을 위해 전자등록기관(예탁원)과 2개이상의 계좌관리기관으로 구성될 것, 주식 등을 전자등록하기 위해 분산원장 이용에 대한 직접적인 대가 지급을 필요로 하지 않을 것 등으로 규정

> 전자증권법 제23조의2(분산원장등의 이용 등) ③ 분산원장등인 고객계좌부는 제22조제1항에 따라 고객계좌가 개설된 계좌관리기관이, 분산원장등인 계좌관리기관등 자기계좌부는 제23조제1항에 따라 계좌관리기관등 자기계좌가 개설된 전자등록기관이 각각 그 작성 및 관리에 대한 책임을 진다.

2) 토큰증권과 전자증권 사이의 전환절차

- (발행인 신청) 발행인이 전환을 추진한다는 사실을 1개월 이상 공고, 전자등록기관에 전환신청서 제출 등

- (전자등록기관 전환) 분산원장 요건을 갖추지 못하게 된 경우 전자등록기관이 토큰증권을 전자증권으로 전환(절차 생략)

3) 토큰증권에서 개인신용정보의 관리

- 분산원장등에 전자등록된 개인신용정보 관리 기준에 대해 개인신용정보 삭제 사유가 발생하는 경우 연계장부에 기재된 해당 정보를 삭제하고 기술적 특성상 삭제가 어려운 분산원장에 기재된 관련 정보는 분산원장에 기재된 해당 정보에 대한 조회가 가능한 사유 및 조회 권한을 가진 임직원의 제한하고 분산원장에 기재된 해당 정보에 대한 조회 관련 기록의 작성·보관하도록 규정

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
토큰증권협의체 구성원	토큰증권협의체 ('26.3월~9월)	분산원장의 요건은 개정 전자증권법의 체계(전자등록계좌부 작성기관, 법적책임 등)를 감안하여 규정할 필요	반영

3. 규제목표

- 토큰증권 활용이 가능한 분산원장의 요건 등을 규정함으로써 토큰증권 발행, 유통 등의 안정성 제고

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- 법률에서 위임한 분산원장의 요건 등을 규정한 것으로 분산원장 참여자에 대한 법률상 책임, 공적장부로서의 분산원장 특성 등을 감안하여 규정한바 목적, 수단간 비례적 타당성 충족

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

3. 해외 및 유사입법사례

o **해외사례**

- (홍콩) **CMU**(Central Moneymarkets Unit, 채권 중앙예탁기관)와 **HSBC**의 **분산원장 시스템 구축**을 통한 녹색국채 발행('24~'25)

· HSBC의 **프라이빗 분산원장** 기반 토큰증권 플랫폼인 Orion 이용

· **분산원장에 법적 효력**이 있는 **Native 방식** (≒ 한국 전자증권법 체계)

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

o 피규제자 준수 가능성

- 전자등록기관인 예탁결제원이 분산원장 참여자로 구성되고 분산원장 요건 등을 심사함에 따라 행정적 집행가능성 높음

2. 규제의 집행가능성

o 행정적 집행가능성

- 전자등록기관인 예탁결제원이 분산원장 참여자로 구성되고 분산원장 요건 등을 심사함에 따라 행정적 집행가능성 높음

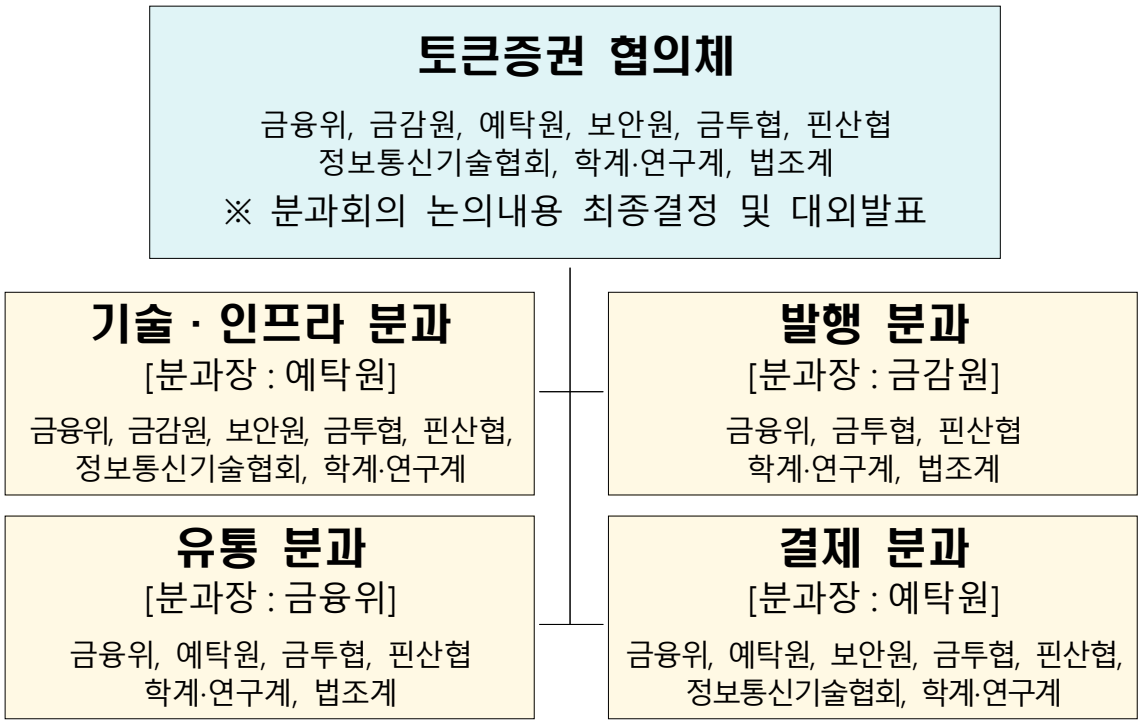
o 재정적 집행가능성

재정사업 아님

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

- 민관합동 토큰증권협의체를 운영하며 업계, 전문가 등의 의견을 지속 수렴하였음



2. 향후 평가계획

- 토큰증권 발행, 유통 현황 등을 지속 점검

3. 종합결론

- 법률에서 위임한 토큰증권 분산원장 요건 등을 마련한 것으로 법률상 분산원장 참여자의 책임, 권리 확정 지연 방지 필요성 등을 감안하여 규정한바 규제의 타당성과 비례성을 충족

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본 정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">발행인계좌관리기관의 초과분해소적립금 적립 및 관리</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 제35조의 2</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제45조의 2</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>신설</td><td>5.입법예고</td><td>~</td></tr>
<tr><td rowspan="5">규제의 필요성</td><td>6.추진배경 및 정부개입 필요성</td><td colspan="3">토큰증권을 도입하는 전자증권법 개정안은 계좌관리기관이 관리하는 고객계좌부의 토큰증권 수량이 전자등록기관이 기재하는 고객관리계좌부의 총수량을 초과한 경우 이를 해소하기 위한 재원을 마련토록 하고 있으며, 재원의 적립방법 등을 하위규정에 위임</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">법률에서 위임한 발행인계좌관리관의 초과분해소적립금은 “발행인계좌관리기관이 관리하는 고객계좌부에 전자등록된 주식등의 발행가액 총액의 100분의 1”과 “최저 자기자본금(40억원)” 중 작은금액을 적립하고 초과분해소적립금을 신탁업자에게 신탁하거나 예치하는 방법으로 관리하도록 규정</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단 및 이해관계자</td><td colspan="3">발행인계좌관리기</td></tr>
<tr><td>9.규제목표</td><td colspan="3">발행인계좌관리관의 초과분해소적립금 적립 방법 등을 규정하여 전자등록계좌부 운영의 안정성 제고</td></tr>
<tr><td rowspan="3">규제의 적정성</td><td rowspan="2">10.영향평가 여부</td><td>기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td></tr>
<tr><td>해당없음</td><td>해당없음</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td>11.비용편익 분석 (정성분석)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">기타</td><td rowspan="4">12.규제일몰제</td><td>대분류</td><td colspan="2">소분류</td></tr>
<tr><td rowspan="3">일몰설정 예외기준</td><td>1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제</td><td>해당</td></tr>
<tr><td>경제규제 여부기준</td><td>4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td></td><td colspan="2">5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">일몰설정
세부기준</td><td colspan="2">6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인
검토가 필요한 규제</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">일몰설정여부</td><td>일몰조문</td><td>연장여부</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">일몰유형</td><td>일몰설정기간</td><td>일몰주기</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>13. 우선허용·
사후 규제
적용여부</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

<조문 대비표>

현 행	개 정 안
<신 설>	제35조의2(발행인계좌관리기관의 초과분해소적립금) ① 법 제42조의2제1항에 따라 발행인계좌관리기관은 초과분의 해소 및 전자등록의 안정성 확보를 위한 재원(이하 “초과분해소적립금”이라 한다)으로 다음 각 호의 금액 중 작은 금액을 적립하여야 한다. 1. 발행인계좌관리기관이 관리하는 고객계좌부에 전자등록된 주식등의 발행가액 총액의 100분의 1 2. 제11조의2제1항의 금액 ② 발행인계좌관리기관은 제1항에 따른 초과분해소적립금을「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 신탁업자에 신탁하거나 동 법 제105조제1항제3호의 금융기관에 예치하는 방법으로 관리하여야 한다. ③ 발행인계좌관리기관은 제1항 및 제2항에 따른 초과분해소적립금의 관리 및 지급 등에 관한 내부운영기준을 수립하여 운영하여야 한다. ④ 제1항부터 제3항까지에서 정

현 행	개 정 안
	한 사항 외에 초과분해소적립금의 적립 및 관리에 관하여 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

- 「전자증권법」 개정으로 금융회사등 기존 계좌관리기관 외에도 증권발행인이 직접 계좌를 관리하는 계좌관리기관이 될 수 있도록 허용하는 제도인 발행인 계좌관리기관 제도가 도입

- 계좌관리기관이 관리하는 고객계좌부의 토큰증권 수량이 전자등록기관이 기재하는 고객관리계좌부의 총수량을 초과한 경우 이를 해소하기 위한 재원(초과분해소적립금)의 적립방법 등을 하위규정에 위임하고 있는바 이를 규정할 필요

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

- 발행인계좌관리관의 초과분해소적립금은 “발행인계좌관리기관이 관리하는 고객계좌부에 전자등록된 주식등의 발행가액 총액의 100분의 1”과 “최저자기자본금(40억원)” 중 작은금액을 적립하고 초과분해소적립금을 신탁업자에게 신탁하거나 예치하는 방법으로 관리하도록 규정

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
토큰증권협의체 구성원	토큰증권협의체 ('26.3월~9월)	증권등의 가액을 기준으로만 초과분해소적립금을 적립시 부담이 지나치게 커지는 문제	반영

3. 규제목표

- 초과분해소적립금 적립 방법 등을 규정함에 따라 토큰증권 유통 등에 안정성을 제고

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- 법률에서 위임한 발행인계좌관리기관의 초과분해소적립금 적립방법 등을 규정한 것으로 안정적인 토큰증권 운영을 위한 목적에 부합하는 수단임

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

3. 해외 및 유사입법사례

o 타법사례

- 전자등록기관 경우도 초과분 해소를 위해 최저자기자본 이상의 재원(전자등록적립금)을 적립하도록 하고 있음(전자증권법)

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

o 피규제자 준수 가능성

- 금융감독원 등의 상시적인 검사, 감독 및 제재 등을 통해 준수가능성 높음

2. 규제의 집행가능성

o 행정적 집행가능성

- 금융감독원 등의 상시적인 검사, 감독 및 제재 등을 통해 행정적 집행가능성 높음

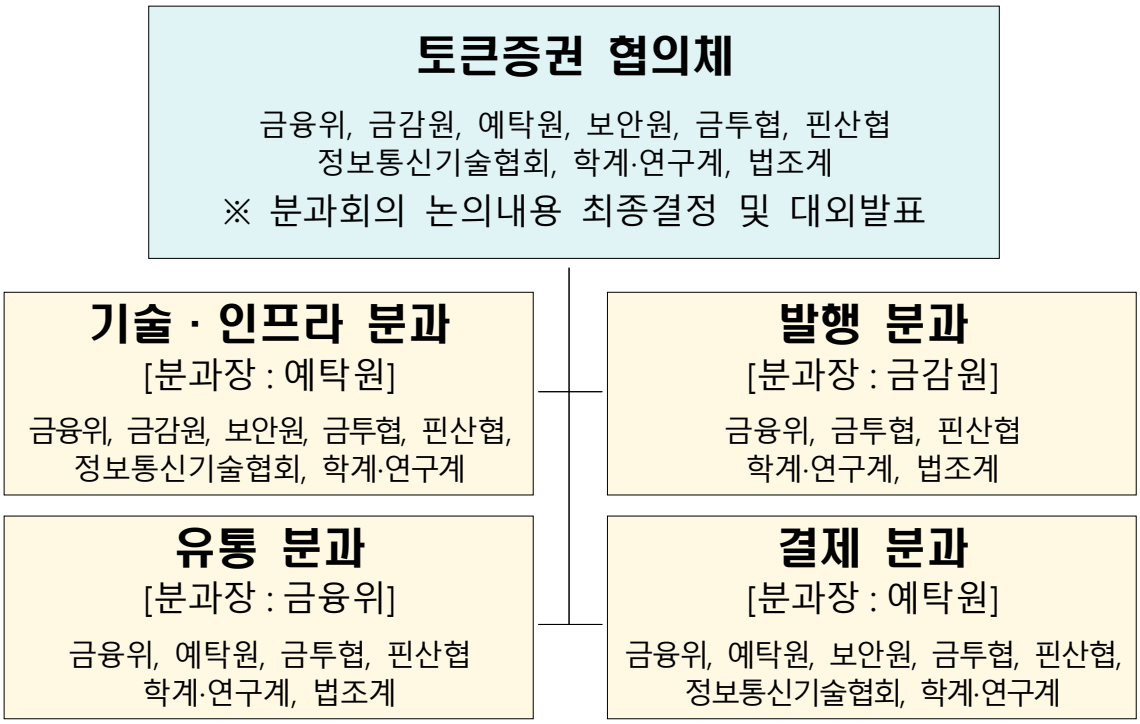
o 재정적 집행가능성

- 재정사업 아님

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

- 민관합동 토큰증권협의체를 운영하며 업계, 전문가 등의 의견을 지속 수렴하였음



2. 향후 평가계획

- 발행인계좌관리기관의 초과분해소적립금 운영현황을 지속 점검

3. 종합결론

- 발행인계좌관리기관의 초과분 해소를 위한 재원마련 방법 등을 마련한 것으로 토큰증권 유통의 안정성 등을 위해 법률에서 하위규정에 위임하였고, 재원의 적립한도도 규정하였는바 규제의 타당성과 비례성을 충족